

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3183/2553

บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

หม่อมราชวงศ์วรฉัตร จิตรชัย กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ

คำว่า "คำสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สุด" ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ นั้น หมายถึงเป็นที่สุดทั้งสองทาง คือ ทางที่อนุญาตตามคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหรือยกคำร้องขอดังกล่าว ไม่ใช่เป็นที่สุดเฉพาะคำสั่งที่อนุญาตตามคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเท่านั้น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,078,490.88 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ทบตันถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2540 จากนั้นให้คิดดอกเบี้ยไม่ทบต้นในอัตราเดียวกันถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2540 หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2540 ให้คิดอัตราร้อยละ 19 ต่อปี หลังจากนั้นเป็นต้นมาให้คิดในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน

ชำระเงิน 1,548,567.06 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,200,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 14 กรกฎาคม 2541) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ให้นำที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 (10) ตำบลพุดคำจาน (ธารเกษม) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อันเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ถ้าได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก ต่อมาจำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 (10) ตำบลพุดคำจาน (ธารเกษม) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และขายทอดตลาดไปในราคา 1,270,000 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 2 โดยมีโจทก์เข้าสูั้ราคาขายเดียวและให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 1,270,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเคาะไม้ขายให้แก่โจทก์ที่ดินดังกล่าวมีราคาประเมิน 2,532,000 บาท การขายทอดตลาดให้แก่โจทก์ในราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่ต่ำเกินสมควรเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสู้ราคา เนื่องจากปกปิดไม่แจ้งวันขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 ทราบ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ในการขายทอดตลาดทุกครั้งจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่ 2 เข้าดูแลการขายเรื่อยมา ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นหินใช้ประโยชน์เพาะปลูกพืชไร่ไม่ได้ผลและเป็นที่ดินแห้งแล้งจึงไม่มีผู้สนใจซื้อ ทั้งจำเลย

ทั้งสองก็ไม่จัดหาผู้อื่นเข้าซื้อทรัพย์ ราคาที่โจทก์ซื้อในการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นราคาที่สมควรแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งศาลเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ ไม่รับอุทธรณ์ คืบค่าอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ ที่บัญญัติว่าคำสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สุดนั้น หมายถึงคำสั่งที่อนุญาตตามคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเท่านั้น แต่คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่เป็นที่สุดให้รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ขายทอดตลาดในราคาเพียง 1,270,000 บาท เป็นราคาที่ต่ำเกินสมควร เกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสุ้ราคานั้น เป็นคำร้องขอตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ซึ่งมาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ บัญญัติว่า คำสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สุด คำว่าคำสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็น ที่สุดนั้นหมายถึงเป็นที่สุดทั้งสองทาง คือ ทางที่อนุญาตตามคำร้องขอให้เพิกถอนการ ขายทอดตลาดหรือยกคำร้องขอดังกล่าว ไม่ใช่เป็นที่สุดเฉพาะคำสั่งที่อนุญาตตาม คำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเท่านั้นตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย คำ สั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ได้รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาจึงไม่ชอบ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ใน ขณะที่บทบัญญัติมาตรา 309 ทวิ วรรคสองและวรรคสี่ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2548 คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงเป็นที่สุด การที่ศาล อุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ต่อมาจึงไม่ชอบเช่นกัน ฎีกาของ จำเลยที่ 2 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ได้รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ยกคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และยกฎีกาของจำเลยที่ 2 ให้คืนค่าธรรมเนียมศาล ทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์และฎีกาแก่จำเลยที่ 2

(ธนฤกษ์ นิติเศรณี-มานัส เหลืองประเสริฐ-สมชาย สีนเกษม)

แหล่งที่มา	สำนักวิชาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ

การเพิกถอนการขายทอดตลาดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ นี้ ได้เพิ่มเติมโดย
มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2542 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2542 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4
พฤษภาคม 2542 ต่อมาได้มีการแก้ไขโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2547 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2548 เนื้อหาสาระของมาตรา 309 ทวิ
วรรคสอง เดิม ไม่มีบทบัญญัติบังคับศาลว่าจะต้องไต่สวนและทำคำสั่งให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาใดทำให้เป็นช่องทางในการประวิงการขายทอดตลาดได้โดยไม่มี
กำหนดเวลา และให้อำนาจศาลเฉพาะอนุญาตหรือยกคำร้องเท่านั้น ส่วนที่แก้ไขใหม่
นี้กำหนดให้ศาลชั้นต้นสามารถใช้ดุลพินิจแก้ไขหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตาม
ที่ศาลเห็นสมควรด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 296 วรรคสอง และ
กำหนดกรอบเวลาให้ศาลชั้นต้นพิจารณามีคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับคำร้อง เพื่อมิให้คดีต้องล่าช้าเกินสมควร ส่วนในวรรคสี่ เดิม บัญญัติให้สิทธิ
ความสามารถอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นตามวรรคสองได้ และกำหนดให้คำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ส่วนที่แก้ไขใหม่ได้บัญญัติให้คำสั่งของศาลชั้นต้น
ตามวรรคสองเป็นที่สุด ทั้งนี้มีเจตนารมณ์เพื่อมิให้การบังคับคดีต้องเกิดความล่าช้า
และให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาสมาสดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน จึงมีปัญหาว่ากรณีใดจะ
ถือว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ เมื่อพิจารณา
ถ้อยคำในบทบัญญัติแห่งมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ประกอบวรรคสี่ เดิม ที่ว่า
"...เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า คำร้องนั้นรับฟังได้ ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้อง
นั้น... คำสั่งของศาลตามวรรคสอง ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ คำพิพากษาหรือคำ
สั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่ที่สุด" เปรียบเทียบกับบทบัญญัติแห่งมาตรา 309 ทวิ วรรค
สอง ประกอบวรรคสี่ ที่แก้ไขใหม่ที่ว่า "...เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า คำร้องรับฟังได้

ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้อง หรือแก้ไขหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร... คำสั่งของศาลชั้นต้นตามวรรคสองเป็นที่สุด" แล้วดูประหนึ่งว่าคำสั่งของศาลเฉพาะที่อนุญาตให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามคำร้องหรือแก้ไขหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใด เป็นที่สุด ส่วนคำสั่งอื่นๆ นั้น ไม่เป็นที่สุด บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วมีเจตนารมณ์เช่นนั้นหรือและหากกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดหรือยกคำร้องโดยไม่ทำการไต่สวนก่อน หรือมีคำสั่งดลสืบพยานผู้ร้องหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเลื่อนคดีกับมีคำสั่งยกคำร้อง หรือไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้องเช่นเดียวกับคดีที่หมายเหตุนี้ กรณีจะถือว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ หรือไม่ ผู้หมายเหตุขอนำเอาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้มาเทียบเคียงดังนี้ กรณีศาลชั้นต้นไม่รับคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9865/2544 ขณะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ และมาตรา 309 ทวิ มีผลใช้บังคับแล้ว จึงนำมาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้โดยไม่คำนึงว่าคดีนี้จะมีการฟ้องร้องกันก่อนที่บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วหรือไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นอ้างว่าราคาที่ไต่จากการขายทอดตลาดทรัพย์มีราคาไม่เหมาะสมเพราะต่ำกว่าราคาประเมิน เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่ปรากฏว่าการขายทอดตลาดในราคาต่ำเกินสมควรเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ราคา หรือความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง จึงไม่รับคำร้อง ซึ่งมีผลเท่ากับยกคำร้องของจำเลยที่ 1 เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ย่อมเป็นที่สุดตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ กรณีศาลชั้นต้นยกคำร้องโดยไม่ทำการไต่สวนก่อน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2193/2544 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า

คำร้องของจำเลยคัดค้านแต่เพียงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยในราคาต่ำไปเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยเนื่องจากราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีโอนมูลค่าให้ขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงจึงเป็นกรณีที่จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ซึ่งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ย่อมเป็นที่สุดตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าววรรคสุดท้าย จำเลยไม่อาจฎีกาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4427/2543, 313/2543, 247/2544, 252/2544, 2515/2547) กรณีศาลชั้นต้นนัดไต่สวน ถึงวันนัดมีคำสั่งให้งดไต่สวนหรืองดสืบพยาน และมีคำสั่งยกคำร้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6124/2550 จำเลยยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าราคาที่ไต่จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควรอันเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ราคาและเกิดจากความไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดการไต่สวนและยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ภายหลังจากบทบัญญัติแห่งมาตรา 309 ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 21)ฯ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2548 คำร้องของจำเลยจึงตกอยู่ภายใต้บังคับของวรรคสี่ซึ่งบัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นในกรณีนี้เป็นที่สุด จำเลยจึงไม่มีสิทธิฎีกาได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 840/2549 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินไปในราคาต่ำเกินสมควร และราคาที่

ต่ำเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ราคา หรือความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานบังคับคดี ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ซึ่งใน วรรคสี่ของมาตราดังกล่าวบัญญัติว่าคำสั่งของศาลตามวรรคสองให้อุทธรณ์ไปยังศาล อุทธรณ์ได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์หรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้ เป็นที่สุด คำว่า "คำสั่งของศาลตามวรรคสอง" ของบทบัญญัติดังกล่าวหมายถึง หากมี กรณียื่นคำร้องตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง แล้ว คำสั่งใดๆ ของศาลที่เกี่ยวกับ คำร้องดังกล่าวย่อมอยู่ในความหมายของคำว่า "คำสั่งของศาลตามวรรคสอง" ใน บทบัญญัติวรรคสี่นี้ทั้งสิ้น การที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่งดสืบพยาน จำเลยที่ 1 พร้อมกับมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน เช่นนี้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ย่อมเป็นที่สุดตามบทกฎหมายดังกล่าว คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 145/2548 จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดย อ้างว่าราคาที่ขายได้เป็นราคาที่ต่ำเกินไป ระหว่างการไต่สวนทนายจำเลยยื่นคำร้อง ขอเลื่อนคดี แต่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีกับมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองของศาลชั้นต้น กล่าวคือ อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ ทนายจำเลยเลื่อนคดีและอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอด ตลาดของจำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมเป็นที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ จำเลยไม่มีสิทธิฎีกา การที่ศาลชั้น ต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย กรณีศาลชั้นต้น ไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2850/2553 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ที่อ้างว่าการขายทอดตลาดได้ราคาต่ำกว่าที่สมควร โดยเจ้า พนักงานบังคับคดีไม่กระทำการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเคาะไม้ขายทอดตลาดว่า ราคาที่มีผู้เสนอสูงที่สุดนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง คำสั่งของศาลชั้น

ต้นที่ยกคำร้องดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคท้าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 166/2551 ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ บัญญัติว่า คำสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สุด คำว่า "คำสั่งศาลตามวรรคสอง" ดังกล่าวนี้นี้ได้หมายความว่า เป็นคำสั่งอนุญาตให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงหากมีกรณียื่นคำร้องตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง แล้ว คำสั่งใดๆ ของศาลที่เกี่ยวกับคำร้องดังกล่าวก็อยู่ในความหมายของคำว่า "คำสั่งศาลตามวรรคสอง" ทั้งสิ้น เมื่อคำร้องของจำเลยอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบเนื่องจากราคาต่ำไป และการขายทอดตลาดเกิดจากความไม่สุจริตของเจ้าพนักงานบังคับคดีเช่นนี้ จึงเป็นคำร้องตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องแล้วย่อมเป็นที่สุดตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3231/2550 อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงขายทรัพย์สินในราคาต่ำเกินสมควรเป็นอุทธรณ์ในประเด็นที่ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอาศัยเหตุตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง คำสั่งศาลชั้นต้นย่อมเป็นที่สุดตามวรรคสี่ ซึ่งแก้ไขใหม่ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2548 เป็นต้นไป โดยไม่มีบทเฉพาะกาลกำหนดว่าบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่โดย พ.ร.บ. นี้มิให้ใช้บังคับแก่คดีที่ฟ้องก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้มีผลใช้บังคับแต่อย่างใด จึงผูกพันใช้บังคับแก่คู่ความทันที กรณีจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยตามบทบัญญัติเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไข หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็พอสรุปได้ว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ไม่ว่าจะสั่งไปในทางใด ย่อมถือเป็นที่สุดทุกกรณี ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็วินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ส่วนที่มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง กำหนดให้ศาลไต่สวนและหากเห็นว่าคำร้องรับฟังได้ ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องหรือแก้ไขหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรนั้น ผู้

หมายเหตุเห็นว่าเป็นเพียงการกำหนดวิธีการเพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการทำคำสั่งได้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงแลพฤติการณ์เป็นกรณีๆ ไป เท่านั้น กฎหมายหาได้ประสงค์ให้เฉพาะคำสั่งอนุญาต หรือแก้ไขหรือกำหนดวิธีการอย่างใดเป็นที่สุดไม่ เพราะเจตนารมณ์ของการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 309 ทวิ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ก็เพื่อมิให้การบังคับคดีต้องเกิดความล่าช้าและให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาสมาารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน ซึ่งหากกฎหมายประสงค์เช่นนั้นจริง ก็จะต้องบัญญัติให้ชัดเจนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 306 วรรคสอง และ 310 วรรคสอง ที่ว่า "คำสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรา 309 นี้ให้เป็นที่สุด" ดังนั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ไม่ว่าในทางใดๆ ย่อมเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม การจะเป็นที่สุดนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นเป็นคำสั่งที่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาของคำร้องตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง หรือไม่ หากเป็นการยกคำร้องด้วยเหตุอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาของคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสองแล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นย่อมไม่เป็นที่สุดซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10542/2546 จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่าการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ราคาต่ำเกินไป ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเหตุว่าเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาคำร้องที่ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10694/2551 คำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจำเลยที่ 2 มีประเด็นวินิจฉัย 2 ประเด็น คือ เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศการขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 2 โดยชอบหรือไม่ และเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดในราคาที่ต่ำเกินสมควรหรือไม่ ซึ่งศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยทั้งสองประเด็นและมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 2 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเฉพาะประเด็นเจ้า

พนักงานบังคับคดีส่งประกาศการขายทอดตลาดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 มิใช่ประเด็นที่ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดย
อาศัยเหตุตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง แต่เป็นประเด็นที่ร้องขอให้เพิก
ถอนการขายทอดตลาดโดยอาศัยเหตุอื่นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง ซึ่งไม่อยู่
ในบังคับของมาตรา 309 ทวิ และไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คำสั่งศาลชั้นต้นตามมาตรา
296 วรรคสอง เป็นที่สุด การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2
และศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2
จึงไม่ชอบ เช่นเดียวกับกรณีที่ศาลสั่งยกคำร้องเพราะผู้ร้องยื่นผิดศาล หรือเพราะผู้
ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเกินระยะเวลาตามที่มาตรา 296
วรรคสาม, วรรคสี่ กำหนดไว้ ซึ่งตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสาม ให้นำมาใช้บังคับโดย
อนุโลมหรือศาลชั้นต้นยกคำร้องเพราะเห็นว่าผู้ร้องไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดี ผู้หมายเหตุก็เห็นว่าผู้ร้องสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ เพราะศาลยังมีได้วินิจฉัย
ในเนื้อหาคดีที่ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ฎีกา
พงษ์ สมศักดิ์